



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Anak :

1. Nama Lengkap : TERDAKWA ANAK 1
Tempat Lahir : Tembok
Umur / Tanggal Lahir : 16 Tahun / 24 Maret 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Denpasar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMK kelas 1
- 2 Nama Lengkap : TERDAKWA ANAK 2
Tempat Lahir : Kupang
Umur / Tanggal Lahir : 15 Tahun/3 September 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Denpasar
Agama : Kristen Katholik
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SMA (tidak tamat)
- 3 Nama Lengkap : TERDAKWA ANAK 3
Tempat Lahir : Denpasar
Umur / Tanggal Lahir : 16 Tahun/ 11 Februari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Denpasar
Agama : Hindu

Hal 1 dari 29 hal Putusan Pidana Anak Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Tidak Bekerja

Pendidikan

: SMP

Anak berada dalam tahanan ;

Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;

Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 ditangguhkan dalam Tidak Ditahan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;

Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2016;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 8 November 2016 sampai dengan tanggal 17 November 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar dan Penasehat Hukumnya sdr. Siti Sapurah, SH., Pengacara yang berkantor di Jalan Palapa No. 8 A Denpasar berdasarkan penunjukan Hakim tertanggal 14 Nopember 2016, Nomor :31/Pen.Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 31/Pid.Sus.Anak/ 2016 / PN Dps tertanggal; 8 Nopember 2016 tentang Penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 31/Pid.Sus.Anak/ 2016 / PN Dps, tertanggal 8 Nopember 2016; tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar tertanggal 29 Maret 2016 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menuntut supaya Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Hal 2 dari 29 hal Putusan Pidana Anak Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa (I) TERDAKWA ANAK 1, (II) TERDAKWA ANAK 2, terdakwa (III) TERDAKWA ANAK 3, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, *dengan sengaja dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (I) TERDAKWA ANAK 1, terdakwa (III) TERDAKWA ANAK 3 masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan untuk terdakwa (II) TERDAKWA ANAK 2 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menanyakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang kain warna coklat merk Inspad
 - 1 (satu) buah power beng
 - Dikembalikan kepada saksi korban EDI PURNOMO
 - 1 (satu) buah pisau bionet
 - 1 (satu) buah senter strum warna hitam bertuliskan Swat
 - Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan dari petugas pelayan masyarakat yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa diajak oleh Anton ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 7 Nopember 2016, No. Reg.Perk.No.: PDM -1026/DENPA.OHD/11/2016, sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU;

Bahwa terdakwa (I) TERDAKWA ANAK 1 bersama-sama dengan terdakwa (II) TERDAKWA ANAK 2, terdakwa (III) TERDAKWA ANAK 3 dan terdakwa MAFS (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira jam

Hal 3 dari 29 hal Putusan Pidana Anak Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di depan KFC Jalan Teuku Umar Barat (Jl. Marlboro) Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka"* terhadap saksi korban EDI PURNOMO, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa (I) TERDAKWA ANAK 1, bersama dengan terdakwa (II) TERDAKWA ANAK 2, terdakwa (III) TERDAKWA ANAK 3 dan terdakwa MAFS (terdakwa dalam berkas terpisah) berkumpul di Pos 8 berlokasi di Jalan Badak Agung 8 Denpasar, sekira jam 02.00 Wita terdakwa bersama teman-temannya tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju jalan Teuku Umar Barat (jalan Marlboro) untuk membubarkan balapan liar, tepat didepan KFC ada teriakan "ITU ANAK RACING", kemudian para terdakwa menghentikan sepeda motornya, kemudian terdakwa MAFS turun dari sepeda motor menghampiri saksi korban EDI PURNOMO yang duduk diatas motor kemudian terdakwa terdakwa MAFS menendang dengan kaki kanannya sepeda motor yang di duduki saksi korban hingga sepeda motornya terjatuh lalu saksi korban EDI PURNOMO lari mengarah ke KFC, selanjutnya terdakwa MAFS mengejanya setelah didapat tangan kiri memegang bahu saksi korban, kemudian terdakwa MAFS mengayunkan tangan kanan mengepal ke bagian punggung saksi korban sebanyak tiga kali posisi EDI PURNOMO membelakangi terdakwa dan saksi korban saat itu masih berlari, sehingga terdakwa (I) TERDAKWA ANAK 1 yang saat itu juga ikut mengejanya dengan sudah memegang alat strum dengan tangan kirinya kemudian setelah dekat dengan saksi korban EDI PURNOMO memukul saksi korban dengan mengayunkan tangan kanan mengenai bagian punggung saksi korban EDI PURNOMO sebanyak satu kali dan menendang dengan mengayunkan kaki kanan mengenai bagian pinggang saksi EDI PURNOMO sebanyak satu kali kemudian menyetrum dengan menggunakan tangan kirinya yang diayunkan ke samping kiri mengarah ke bagian punggung saksi korban dan mengenai bagian punggung saksi korban. Setelah itu terdakwa (II) TERDAKWA ANAK 2 pun yang ikut mengejar saksi korban EDI PURNOMO sambil mengeluarkan pisau bionet yang diselipkan di pinggang kirinya kemudian langsung menusuk EDI PURNOMO menggunakan pisau bionet yang sudah dipegangnya dengan tangan kanannya lurus kedepan sebanyak satu kali dengan posisi saksi korban EDI PURNOMO membelakangi mengenai bagian pinggangnya namun saksi korban masih juga berlari sehingga kembali terdakwa (II) TERDAKWA ANAK 2 langsung menyabetkan pisau tersebut dengan mengayunkannya dari

Hal 4 dari 29 hal Putusan Pidana Anak Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
samping kanan ke samping kiri mengenai bagian tangan kiri EDI PURNOMO sebanyak satu kali. Setelah itu terdakwa (III) TERDAKWA ANAK 3 yang juga bersama sama mengejar EDI PURNOMO kemudian langsung memukul EDI PURNOMO dengan menggunakan tangan kiri tanpa alat sebanyak satu kali mengenai bagian pipi kanan, dan memukul dengan tangan kanan tanpa alat mengenai bagian pipi kiri sebanyak dua kali posisi berhadapan, selanjutnya terdakwa bersama-sama teman-temannya pergi meninggalkan korban.

- Bahwa terdakwa (I) TERDAKWA ANAK 1, terdakwa (II) TERDAKWA ANAK 2, terdakwa (III) TERDAKWA ANAK 3 dan MAFS melakukan kekerasan terhadap saksi korban EDI PURNOMO awalnya untuk membubarkan balapan liar dan benci dengan anak-anak racing yang membawa sepeda motor ngawur di jalan, dan pada saat itu saksi korban diteriaki "ITU ANAK RACING". dan dilakukan di depan KFC Jalan Teuku Umar Barat (Jl. Marlboro) Denpasar yang merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh orang.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (I) TERDAKWA ANAK 1, bersama-sama terdakwa (II) TERDAKWA ANAK 2, terdakwa (III) TERDAKWA ANAK 3, terdakwa MAFS (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka yaitu luka terbuka pada bagian punggung bawah kiri, luka terbuka bagian tangan kiri (atas siku) tepi tajam sesuai dengan Laporan Medis Klinik Penta Medica Nomor : PM10/MR/052016-0040 pada tanggal 28 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Dr. I Ketut Budiarsa, selaku Dokter Klinik Penta Medica dengan hasil pemeriksaan luka-luka pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Pada Luka terbuka pada bagian punggung bawah tengah dengan tepi tajam dengan panjang luka kurang lebih 3 cm, lebar 0,3 mm dalam kurang lebih 1,5 cm, pendarahan aktif tidak ada
 - b. Luka terbuka bagian punggung bawah kiri dengan tepi tajam dengan panjang 0,5 cm
 - c. Luka terbuka pada bagian tangan kiri (atas siku) tepi tajam dengan panjang 4 cm, lebar 0,3 mm, dalam kurang lebih 0,5 cm, pendarahan aktif tidak ada

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa (I) TERDAKWA ANAK 1 bersama-sama dengan terdakwa (II) TERDAKWA ANAK 2, terdakwa (III) TERDAKWA ANAK 3 dan terdakwa MAFS

Hal 5 dari 29 hal Putusan Pidana Anak Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (pidana) pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira jam 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di depan KFC Jalan Teuku Umar Barat (Jl. Marlboro) Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar “*dengan sengaja melakukan penganiayaan*” terhadap saksi korban EDI PURNOMO, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa (I) TERDAKWA ANAK 1, bersama dengan terdakwa (II) TERDAKWA ANAK 2, terdakwa (III) TERDAKWA ANAK 3 dan terdakwa MAFS (terdakwa dalam berkas terpisah) berkumpul di Pos 8 berlokasi di Jalan Badak Agung 8 Denpasar, sekira jam 02.00 Wita terdakwa bersama teman-temannya tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju jalan Teuku Umar Barat (jalan Marlboro) untuk membubarkan balapan liar, tepat didepan KFC ada teriakan “ITU ANAK RACING”, kemudian para terdakwa menghentikan sepeda motornya, kemudian terdakwa MAFS turun dari sepeda motor menghampiri saksi korban EDI PURNOMO yang duduk diatas motor kemudian terdakwa terdakwa MAFS menendang dengan kaki kanannya sepeda motor yang di duduki saksi korban hingga sepeda motornya terjatuh lalu saksi korban EDI PURNOMO lari mengarah ke KFC, selanjutnya terdakwa MAFS mengejanya setelah didapat tangan kiri memegang bahu saksi korban, kemudian terdakwa MAFS mengayunkan tangan kanan mengepal ke bagian punggung saksi korban sebanyak tiga kali posisi EDI PURNOMO membelakangi terdakwa dan saksi korban saat itu masih berlari, sehingga terdakwa (I) TERDAKWA ANAK 1 yang saat itu juga ikut mengejanya dengan sudah memegang alat strum dengan tangan kirinya kemudian setelah dekat dengan saksi korban EDI PURNOMO memukul saksi korban dengan mengayunkan tangan kanan mengenai bagian punggung saksi korban EDI PURNOMO sebanyak satu kali dan menendang dengan mengayunkan kaki kanan mengenai bagian pinggang saksi EDI PURNOMO sebanyak satu kali kemudian menyetrum dengan menggunakan tangan kirinya yang diayunkan ke samping kiri mengarah ke bagian punggung saksi korban dan mengenai bagian punggung saksi korban. Setelah itu terdakwa (II) TERDAKWA ANAK 2 pun yang ikut mengejar saksi korban EDI PURNOMO sambil mengeluarkan pisau bionet yang diselipkan di pinggang kirinya kemudian langsung menusuk EDI PURNOMO menggunakan pisau bionet yang sudah dipegangnya dengan tangan kanannya lurus kedepan sebanyak satu kali dengan posisi saksi korban EDI PURNOMO membelakangi mengenai bagian pinggangnya namun saksi korban masih juga berlari sehingga kembali terdakwa (II) TERDAKWA ANAK 2 langsung menyabetkan pisau tersebut dengan mengayunkannya dari

Hal 6 dari 29 hal Putusan Pidana Anak Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kanan ke samping kiri mengenai bagian tangan kiri EDI PURNOMO sebanyak satu kali. Setelah itu terdakwa (III) TERDAKWA ANAK 3 yang juga bersama sama mengejar EDI PURNOMO kemudian langsung memukul EDI PURNOMO dengan menggunakan tangan kiri tanpa alat sebanyak satu kali mengenai bagian pipi kanan, dan memukul dengan tangan kanan tanpa alat mengenai bagian pipi kiri sebanyak dua kali posisi berhadapan, selanjutnya terdakwa bersama-sama teman-temannya pergi meninggalkan korban.

- Bahwa terdakwa (I) TERDAKWA ANAK 1, terdakwa (II) TERDAKWA ANAK 2, terdakwa (III) TERDAKWA ANAK 3 dan MAFS melakukan kekerasan terhadap saksi korban EDI PURNOMO awalnya untuk membubarkan balapan liar dan benci dengan anak-anak racing yang membawa sepeda motor ngawur di jalan, dan pada saat itu saksi korban diteriaki "ITU ANAK RACING". dan dilakukan di depan KFC Jalan Teuku Umar Barat (Jl. Marlboro) Denpasar yang merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh orang.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (I) TERDAKWA ANAK 1, bersama-sama terdakwa (II) TERDAKWA ANAK 2, terdakwa (III) TERDAKWA ANAK 3, terdakwa MAFS (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka yaitu luka terbuka pada bagian punggung bawah kiri, luka terbuka bagian tangan kiri (atas siku) tepi tajam sesuai dengan Laporan Medis Klinik Penta Medica Nomor : PM10/MR/052016-0040 pada tanggal 28 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Dr. I Ketut Budiarsa, selaku Dokter Klinik Penta Medica dengan hasil pemeriksaan luka-luka pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Pada Luka terbuka pada bagian punggung bawah tengah dengan tepi tajam dengan panjang luka kurang lebih 3 cm, lebar 0,3 mm dalam kurang lebih 1,5 cm, pendarahan aktif tidak ada;
 - b. Luka terbuka bagian punggung bawah kiri dengan tepi tajam dengan panjang 0,5 cm;
 - c. Luka terbuka pada bagian tangan kiri (atas siku) tepi tajam dengan panjang 4 cm, lebar 0,3 mm, dalam kurang lebih 0,5 cm, pendarahan aktif tidak ada;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Hal 7 dari 29 hal Putusan Pidana Anak Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan anak korban serta saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI EDI PURNOMO;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira jam 03.00 wita bertempat di Depan SPBU sebelah MC Donald Jalan Marlboro Denpasar dan Saksi berada di depan SPBU sebelah MC Donald Jalan Marlboro Denpasar; saksi dipukul oleh para tedakwa secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak mengerti permasalahannya, sebelum dipukul rombongan sepeda motor kurang lebih lima motor menghampiri saksi dan berkata dari atas sepeda motor "anak racing", dan saksi jawab bukan saksi anak jawa baru datang dari kos teman" kemudian kurang lebih lima orang laki laki turun dari sepeda motor kemudian melakukan kekerasan kepada saksi;
- Bahwa Saksi dipukul oleh dua orang laki laki yang tidak saksi kenal tersebut sebanyak kurang lebih lima kali pukulan mengarah pada bagian punggung belakang tiga kali dan bahu kanan dua kali dengan menggunakan kayu, sedangkan seorang laki laki ada membawa pisau dan menusuk pinggang belakang saksi sebanyak tiga kali mengarah pinggang dan tangan kiri sebanyak sekali dan seorang laki laki lagi menyetrum saksi dengan alat strum tangan di tangan kananya sebanyak dua kali mengarah ke bagian dada sebanyak sekali dan punggung satu kali, sedangkan seorang laki laki lagi memukul dengan tangan kosong mengarah kepada bagian dada sebanyak sekali dan menendang ke bagian muka sebanyak dua kali;
- Bahwa pada saat kejadian Penerangan ditempat kejadian terang karena penerangan lampu Jalan;
- Bahwa para terdakwa berjumlah kurang lebih sepuluh orang dengan lima unit sepeda motor yang identitas sepeda motornya; dan saksi tahu situasi di jalan saat sepi;
- Bahwa Saat rombongan laki laki tersebut mendekat, teman saksi AGUS PITRIONO sudah kabur
- Bahwa saksi mengalami luka: tangan kiri mengalami luka robek dan telah dijarit sebanyak tiga jaritan, bagian pinggang mengalami tiga tempat luka robek sudah dijarit serta bagian punggung kiri luka memar, saksi diantar berobat oleh teman saksi AGUS PITRIONO ke Klinik Penta Medika dekat jembatan Jalan Marlboro Denpasar serta mengantarkan saksi pulang ke kosan saksi;

Hal 8 dari 29 hal Putusan Pidana Anak Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan pekerjaan saksi sehari hari saksi sebagai pelukis sarung pantai;
- Bahwa saksi memakai tas terselempang menyilang dibahu saksi dan saksi mengetahui ditarik paksa oleh seorang laki laki saat saksi sedang terjatuh duduk ditanah;
 - Bahwa Setahu saksi cara pelaku yaitu saat saksi sedang duduk ditanah setelah ditusuk kemudian pelaku menarik tas saksi yang masih saksi pakai dari belakang saksi sehingga tali tas saksi terlepas kemudian pelaku mengambil tas saksi tersebut dan membawanya
 - Bahwa di tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum karena siapa saja bisa melintasi jalan tersebut yang tidak tertutup (terbuka) serta kejadian tersebut bisa secara langsung dilihat jika melintas di jalan tersebut;
 - Bahwa setelah dikantor polisi baru saksi tahu orang yang telah mengakui melakukan kekerasan kepada saksi yaitu MAFS, TERDAKWA ANAK 3, TERDAKWA ANAK 2 dan I KADEK SU`DARSA dan terhadap mereka semua saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa anak menyatakan benar ;

2. SAKSI AGUNG MARSELINO;

- Bahwa benar Teman-teman yang saksi lihat melakukan kekerasan terhadap korban secara bersama-sama, yaitu: MAFS alias FATEH, TERDAKWA ANAK 3 als GUS KANO, TERDAKWA ANAK 2 Als YOGA, TERDAKWA ANAK 1 als NENGAH dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka, meraka hanya sebatas teman perkumpulan Bad Squad;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016, sekira pukul 03.00 wita, bertempat di depan KFC Jalan Marlboro Denpasar; dan Saksi berada di tempat tersebut karena sebelumnya membuat layangan di rumah Kak GESI di Losmen Yangbatu, sekira pukul jam 00.00 wita, saksi diajak keluar jalan-jalan sama Kak GESI kemudian dengan di bonceng oleh teman saksi yang bernama KADEK namun nama lengkapnya saksi tidak tahu, sedangkan Kak GESI membonceng MAFS alias FATEH, dalam perjalanan di depan Ayam Kalsan di Renon Denpasar saksi bertemu dengan rombongan dari teman-teman saksi satu perkumpulan yang bernama perkumpulan Bad Squad mereka berkompoi menuju arah timur, mereka kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) orang, saksi ikut dalam rombongan itu namun saksi dengan teman saksi menjaga jarak sehingga saksi ada posisi paling belakang. Pada saat rombongan tersebut tiba di

Hal 9 dari 29 hal Putusan Pidana Anak Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum masuk KFC Jalan Marlboro Denpasar dari belakang saksi melihat MAFS alias FATEH, turun dari sepeda motor kemudian saksi melihat menendang sepeda motor korban, saksi melihat sepeda motor korban jatuh sedangkan korban lari ke arah barat di kejar oleh MAFS alias FATEH, tepat di depan KFC saksi lihat korban di pukul sebanyak dua kali dengan tangan kanan mengepal mengenai punggung korban, kemudian saksi lihat TERDAKWA ANAK 1 als NENGAH turun dari boncengan sepeda motor temannya langsung mengejar korban kemudian saksi lihat memukul punggung korban dengan tangan kanan mengepal, kemudian menendang pinggang korban sebanyak satu kali dengan kaki kanan dan menyetrum tubuh korban dengan menggunakan alat setrum menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali. Kemudian saksi lihat TERDAKWA ANAK 3 als GUS KANO memukul korban sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal. Pukulan pertama dengan menggunakan tangan kiri di arahkan ke pipi kanan korban, kemudian pukulan ke dua dan ketiga menggunakan tangan kanan mengepal di arahkan ke pipi kiri korban, dan TERDAKWA ANAK 2 Als YOGA saksi lihat melakukan kekerasan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pisau bionet, pertama dengan cara menusuk bagian pinggang kiri sebanyak satu kali dan menyabet tangan kirinya sebanyak satu kali. Setelah kejadian tersebut saksi melihat teman-teman pada bubar sedangkan saksi langsung balik arah dengan KADEK langsung pulang. Sehingga pada hari Selasa saksi di jemput oleh Petugas dari Polsek Denpasar Barat untuk di mintai keterangan seperti sekarang;

- Bahwa benar Saksi berada di tempat tersebut karena sebelumnya membuat layangan di rumah Kak GESI di Losmen Yangbatu, sekira pukul jam 00.00 wita, saksi diajak keluar jalan-jalan sama Kak GESI kemudian dengan di bonceng oleh teman saksi yang bernama KADEK namun nama lengkapnya saksi tidak tahu, sedangkan Kak GESI membonceng MAFS alias FATEH;
- Bahwa dalam perjalanan di depan Ayam Kalasan di Renon Denpasar saksi bertemu dengan rombongan dari teman-teman saksi satu perkumpulan yang bernama perkumpulan Bad Squad mereka berkompoi menuju arah timur, mereka kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) orang, saksi ikut dalam rombongan itu namun saksi dengan teman saksi menjaga jarak sehingga saksi ada posisi paling belakang;
- Bahwa pada saat rombongan tersebut tiba di sebelah timur KFC Jalan Marlboro Denpasar dari belakang saksi melihat MAFS alias FATEH, turun dari sepeda motor kemudian saksi melihat menendang sepeda motor

Hal 10 dari 29 hal Putusan Pidana Anak Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, saksi melihat sepeda motor korban jatuh sedangkan korban lari kearah barat di kejar oleh MAFS alias FATEH, tepat di depan KFC saksi lihat korban di pukul sebanyak dua kali dengan tangan kanan mengepal mengenai punggung korban;

- Bahwa kemudian saksi lihat TERDAKWA ANAK 1 als NENGAH turun dari boncengan sepeda motor temannya langsung mengejar korban kemudian saksi lihat memukul punggung korban dengan tangan kanan mengepal, kemudian menendang pinggang korban sebanyak satu kali dengan kaki kanan dan menyetrum tubuh korban dengan menggunakan alat setrum menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa kemudian saksi lihat TERDAKWA ANAK 3 als GUS KANO memukul korban sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal. Pukulan pertama dengan menggunakan tangan kiri di arahkan ke pipi kanan korban, kemudian pukulan ke dua dan ketiga menggunakan tangan kanan mengepal di arahkan ke pipi kiri korban, dan TERDAKWA ANAK 2 Als YOGA saksi lihat melakukan kekerasan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pisau bionet, pertama dengan cara menusuk bagian pinggang kiri sebanyak satu kali dan menyabet tangan kirinya sebanyak satu kali. Setelah kejadian tersebut saksi melihat teman-teman pada bubar sedangkan saksi langsung balik arah dengan KADEK langsung pulang.
- Bahwa Situasi saat itu ramai cuaca cerah penerangan cukup terang karena ada lampu-lampu sepeda motor teman-teman saksi yang menyala pada saat kejadian sehingga orang lain bisa melihat dengan jelas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan pisau bionet tersebut adalah pisau bionet yang saksi lihat di pergunakan oleh TERDAKWA ANAK 2 Als YOGA melakukan kekerasan terhadap korban EDI PURNOMO
- Bahwa saksi membenarkan alat setrum tersebut adalah alat setrum yang saksi lihat di pergunakan oleh TERDAKWA ANAK 1 menyetrum tubuh korban EDI PURNOMO;
- Bahwa Saksi tidak dapat melihat kondisi korban, karena setelah saksi lihat teman-teman bubar saksi langsung pulang, sehingga saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban;
- Bahwa MAFS, TERDAKWA ANAK 3, TERDAKWA ANAK 2, TERDAKWA ANAK 1 adalah teman-teman yang saksi maksud yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban EDI PURNOMO;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa anak menyatakan benar ;

Hal 11 dari 29 hal Putusan Pidana Anak Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana anak no 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps

- Bahwa teman saksi yang melakukan kekerasan yaitu MAFS alias FATEH, TERDAKWA ANAK 3 alias GUS KANO, TERDAKWA ANAK 1 alias NENGAH dan TERDAKWA ANAK 2 alias YOGA. Terhadap TERDAKWA ANAK 2 adalah adik sepupu saksi sedangkan tiga teman yang lain saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu korban setelah dikantor polisi baru saksi tahu bernama EDI PURNOMO saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira jam 03.00 wita bertempat di Depan KFC Jalan Marlboro Denpasar;
- Bahwa benar Awalnya saksi bersama dengan MAFS, TERDAKWA ANAK 3, TERDAKWA ANAK 1 dan TERDAKWA ANAK 2 yang merupakan kelompok BAD SQUAD kumpul kumpul di POS 8 berlokasi di Jalan Badak Agung 8 Denpasar beserta kurang lebih 10 orang lainnya sambil duduk duduk tanggal 27 Mei 2015 sekira jam 22.00 wita. Sekira jam 22.30 wita MAFS saksi bonceng untuk jalan jalan, Sekira Jam 02.00 wita tanggal 28 Mei 2016, kami langsung menuju Jalan Marlboro Denpasar dengan maksud untuk membubarkan trek trek liar. Tepat di Sebelah Pom Bensin Jalan Watui Renggong Denpasar TERDAKWA ANAK 3, TERDAKWA ANAK 1 bersama sama teman saksi lain ketemu dengan TERDAKWA ANAK 2 yang dibonceng temannya DIDIK, Yang selanjutnya kemudian berangkat langsung ke Jalan Marlboro Denpasar, tepatnya di depan KFC Jalan Marlboro Denpasar, saksi mendengar ada yang mengatakan “ ITU ANAK RACING “, Sehingga kami semua berhenti dan menghampiri laki laki yang duduk diatas deretan kurang lebih tiga motor yang kemudian kami melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap laki laki yang baru saksi tahu bernama EDI PURNOMO
- Bahwa Peranan MAFS, TERDAKWA ANAK 1, TERDAKWA ANAK 2, TERDAKWA ANAK 3, dalam melakukan kekerasan terhadap EDI PURNOMO yaitu MAFS melakukan kekerasan dengan turun dari sepeda motor kemudian menendang sepeda motor saat EDI PURNOMO sedang duduk diatas sepeda motor dengan kaki kananya selanjutnya memukul korban EDI PURNOMO sebanyak tiga kali dengan tangan kanan tanpa alat ke bagian punggung, kemudian TERDAKWA ANAK 1 melakukan kekerasan dengan memukul dengan tangan kanan mengarah ke bagian punggungnya sebanyak sekali, menendang dengan kaki kanan ke bagian pinggang sebanyak sekali, menyetrum dengan

Hal 12 dari 29 hal Putusan Pidana Anak Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri memegang alat setrum ke bagian punggungnya, sedangkan TERDAKWA ANAK 2 melakukan kekerasan dengan menusuk EDI PURNOMO menggunakan pisau bionet yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak sekali mengarah ke bagian pinggang dan menggores sebanyak satu kali dengan pisau bionet yang dipegang dengan tangan kanan mengarah ke bagian tangan kirinya EDI PURNOMO . Bahwa TERDAKWA ANAK 3 melakukan kekerasan dengan memukul EDI PURNOMO dengan menggunakan tangan kiri tanpa alat sebanyak sekali yaitu mengarah ke bagian pipi kanan, dan memukul dengan tangan kanan tanpa alat mengarah ke bagian pipi kiri sebanyak dua kali;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

4. SAKSI MAFS;

- Bahwa benar saksi bersama dengan 3 orang teman terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa benar teman saksi tersebut yaitu TERDAKWA ANAK 2, TERDAKWA ANAK 3, TERDAKWA ANAK 1 dan terhadap mereka terdakwa tersebut terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira jam 03.00 wita bertempat di Depan KFC Jalan Marlboro Denpasar
- Bahwa Awalnya saksi bersama dengan TERDAKWA ANAK 2, TERDAKWA ANAK 3, TERDAKWA ANAK 1, kumpul kumpul di POS 8 berlokasi di Jalan Badak Agung 8 Denpasar beserta kurang lebih 10 orang lainnya sambil duduk duduk tanggal 27 Mei 2015 sekira jam 22.00 wita;
- Bahwa sekira jam 22.30 wita terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan di bonceng oleh GESI, Sekira Jam 02.00 wita tanggal 28 Mei 2016, kami langsung menuju Jalan Marlboro Denpasar dengan maksud untuk membubarkan trek trekan liar. Tepat di Sebelah Pom Bensin Jalan Watui Renggong Denpasar kami bersama sama teman terdakwa lain ketemu dengan TERDAKWA ANAK 2 yang dibonceng temannya DIDIK;
- Bahwa selanjutnya berangkat langsung ke Jalan Marlboro Denpasar, tepatnya di depan KFC Jalan Marlboro Denpasar, terdakwa mendengar ada yang mengatakan “ ITU ANAK RACING “;
- Bahwa kemudian semua berhenti dan menghampiri laki laki yang duduk diatas deretan kurang lebih tiga motor yang kemudian kami melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap laki laki yang baru terdakwa tahu bernama EDI PURNOMO;

Hal 13 dari 29 hal Putusan Pidana Anak Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SAKSI I menendang sepeda motor saat EDI PURNOMO sedang duduk diatas sepeda motor dengan kaki kananya selanjutnya memukul korban EDI PURNOMO sebanyak tiga kali dengan tangan kanan tanpa alat ke bagian punggung ;

- Bahwa Terdakwa I TERDAKWA ANAK 1 melakukan kekerasan dengan memukul dengan tangan kanan mengarah ke bagian punggungnya sebanyak sekali, menendang dengan kaki kanan ke bagian pinggang sebanyak sekali, menyetrum dengan menggunakan tangan kiri memegang alat setrum ke bagian punggungnya;
- Bahwa Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 `menusuk EDI PURNOMO menggunakan pisau bionet yang terdakwa pegang dengan tangan kanan sebanyak sekali mengarah ke bagian pinggang dan menggores sebanyak satu kali dengan pisau bionet yang terdakwa pegang dengan tangan kanan mengarah ke bagian tangan kirinya EDI PURNOMO ;
- Bahwa Terdakwa III TERDAKWA ANAK 3 melakukan kekerasan dengan memukul EDI PURNOMO dengan menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali yaitu mengarah ke bagian pipi kanan, dan memukul dengan tangan kanan tanpa alat mengarah ke bagian pipi kiri sebanyak dua kali;
- Bahwa benar saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) buah tas pinggang kain warna coklat merk Inspad , 1 (satu) buah power beng adalah milik saksi korban dan 1 (satu) buah pisau bionet milik saksi TERDAKWA ANAK 2, 1 (satu) buah senter strum warna hitam bertuliskan Swat milik I KETUT SUDARSA;
- Bahwa benar 1 (satu) buah pisau bionet milik saksi TERDAKWA ANAK 2, 1 (satu) buah senter strum warna hitam bertuliskan Swat milik I KETUT SUDARSA ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 :

- Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap seseorang secara bersama-sama dengan teman-teman saksi yang bernama MAFS alias FATEH, I KETUT BAGUS PUTRA MAHAENDRA alias GUS KANO, dan TERDAKWA ANAK 2 Als YOGA dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan mereka, meraka hanya sebatas teman perkumpulan Bad Squad;

Hal 14 dari 29 hal Putusan Pidana Anak Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016, sekira pukul 03.00 wita, bertempat di depan KFC Jalan Marlboro Denpasar;

- Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan tersebut bersama teman-teman dengan cara : berawal terdakwa mengendarai sepeda motor berramai-ramai dengan teman-teman perkumpulan saksi yang bernama perkumpulan Bad Squad, kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) orang, dalam rombongan tersebut terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan, saksi di bonceng oleh teman saksi yang biasa dipanggil KAPUT dalam posisi di tengah rombongan teman-teman terdakwa. Pada saat terdakwa melewati Jalan Marlboro Denpasar tepatnya di depan KFC terdakwa melihat korban lari dan di kejar oleh teman-teman terdakwa, sehingga terdakwa turun dari boncengan sepeda motor teman terdakwa langsung mengejar korban kemudian terdakwa memukul punggung korban dengan tangan kanan mengepal, kemudian menendang pinggang korban sebanyak satu kali dengan kaki kanan dan menyetrum tubuh korban dengan menggunakan alat setrum menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali. Setelah itu semua pada bubar, terdakwa langsung naik ke boncengan sepeda motor teman terdakwa KAPUT langsung balik ke Badak Agung;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak tahu nama korban yang saksi pukul, namun setelah di Kantor Polisi baru saksi ketahui korban bernama EDI PURNOMO dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya. Saksi tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan korban, saksi hanya ikut-ikutan memukuli korban;
- Bahwa benar Saksi MAFS alias FATEH melakukan kekerasan terhadap korban EDI PURNOMO mengejar korban lalu di pukul mengenai punggung korban dengan tangan kanan mengepal, terdakwa (III) TERDAKWA ANAK 3 terdakwa tidak melihat dia melakukan kekerasan namun dari pengakuanya di Kantor Polisi saksi mendengar keteranganya melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul sebanyak tiga kali kearah pipi kiri korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali, dan pipi kanan korban sebanyak satu kali dengan tangan kiri mengepal, terdakwa (II) TERDAKWA ANAK 2 Als YOGA saksi tidak melihat saat melakukan kekerasan namun dari pengakuanya saat member keterangan di kantor Polisi dia melakukan kekerasan terhadap korban EDI PURNOMO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pisau bionet, pertama dengan cara menusuk bagian pinggang kiri dan menyabet tangan kirinya sebanyak satu kali;

Hal 15 dari 29 hal Putusan Pidana Anak Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar situasi saat itu ramai cuaca cerah penerangan cukup terang sehingga orang lain bias melihat dengan jelas kejadian tersebut;

- Bahwa benar tempat kejadian tersebut adalah tempat umum karena tempat terjadinya di Jalan Raya di Jalan Marlboro merupakan tempat umum, yang bisa di saksikan oleh banyak orang;
- Bahwa benar alat setrum yang ditunjuk pemeriksa adalah alat setrum yang saksi gunakan menyetrum tubuh korban EDI PURNOMO;
- Bahwa benar saksi MAFS alias FATEH, terdakwa (III) TERDAKWA ANAK 3, dan Terdakwa (II) TERDAKWA ANAK 2 Als YOGA adalah teman-teman yang saksi ajak melakukan kekerasan terhadap korban EDI PURNOMO;
- Bahwa terdakwa merasa salah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2,

- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa bersama dengan teman terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap seorang laki laki;
- Bahwa benar Nama teman terdakwa tersebut yaitu saksi MAFS, terdakwa (III)TERDAKWA ANAK 3, terdakwa (I)TERDAKWA ANAK 1 ;
- Bahwa benar Nama orang yang mendapatkan perlakuan kekerasan bersama terdakwa setelah dikantor polisi baru tahu bernama EDI PURNOMO ;
- Bahwa benar Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira jam 03.00 wita bertempat di Depan KFC Jalan Marlboro Denpasar;
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama dengan saksi MAFS, terdakwa (I) TERDAKWA ANAK 1, terdakwa (III) TERDAKWA ANAK 3, kumpul kumpul di POS 8 berlokasi di Jalan Badak Agung 8 Denpasar beserta kurang lebih 10 orang lainnya sambil duduk duduk tanggal 27 Mei 2015 sekira jam 22.00 wita. Sekira Jam 02.00 wita tanggal 29 Mei 2016, kami langsung menuju Jalan Marlboro Denpasar dengan maksud untuk membubarkan trek trekan liar. Tepat di depan KFC, terdakwa mendengar ada yang mengatakan "ITU ANAK RACING ", Sehingga kami semua berhenti dan menghampiri laki laki yang duduk diatas deretan kurang lebih tiga motor yang kemudian kami melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap laki laki yang baru terdakwa tahu bernama EDI PURNOMO;
- Bahwa benar peranan terdakwa, saksi MAFS, terdakwa (I) TERDAKWA ANAK 1, terdakwa (III) TERDAKWA ANAK 3, dalam melakukan kekerasan

Hal 16 dari 29 hal Putusan Pidana Anak Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap EDI PURNOMO yaitu menendang sepeda motor saat EDI

PURNOMO sedang duduk diatas sepeda motor dengan kaki kananya selanjutnya memukul korban EDI PURNOMO sebanyak tiga kali dengan tangan kanan tanpa alat ke bagian punggung, memukul dengan tangan kanan mengarah ke bagian punggungnya sebanyak sekali, menendang dengan kaki kanan ke bagian pinggang sebanyak sekali, menyetrum dengan menggunakan tangan kiri memegang alat setrum ke bagian punggungnya, menusuk EDI PURNOMO menggunakan pisau bionet yang saksi pegang dengan tangan kanan sebanyak sekali mengarah ke bagian pinggang dan menggores sebanyak satu kali dengan pisau bionet yang saksi pegang dengan tangan kanan mengarah ke bagian tangan kirinya EDI PURNOMO, memukul EDI PURNOMO dengan menggunakan tangan kiri tanpa alat sebanyak sekali yaitu mengarah ke bagian pipi kanan, dan memukul dengan tangan kanan tanpa alat mengarah ke bagian pipi kiri sebanyak dua kali;

- Bahwa terdakwa merasa salah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa III I KETUT BAGUS PUTRA MAHA HENDRA;

- Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap seseorang secara bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama MAFS alias FATEH, TERDAKWA ANAK 3, dan TERDAKWA ANAK 2 Als YOGA;
- Bahwa benar Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016, sekira pukul 03.00 wita, bertempat di depan KFC Jalan Marlboro Denpasar;
- Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan tersebut bersama teman-teman dengan cara : berawal terdakwa mengendarai sepeda motor berramai-ramai dengan teman-teman perkumpulan terdakwa yang bernama perkumpulan Bad Squad, kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) orang, dalam rombongan tersebut saksi mengendarai sepeda motor sendirian posisi paling depan. Pada saat terdakwa melewati di depan KFC Jalan Marlboro Denpasar terdakwa sempat menoleh ke belakang, terdakwa melihat teman-teman saksi antara lain MAFS alias FATEH, TERDAKWA ANAK 3, dan TERDAKWA ANAK 2 Als YOGA sedang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap seorang laki-laki, kemudian terdakwa berbalik dan ikut memukul korban secara bersama-sama dengan teman terdakwa. terdakwa memukul korban sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal. Pukulan pertama terdakwa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa

Hal 17 dari 29 hal Putusan Pidana Anak Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahkan ke pipi kanan korban, kemudian pukulan ke dua dan ketiga menggunakan tangan kanan mengepal terdakwa arahkan ke pipi kiri korban. Setelah terdakwa berhenti memukul, korban terdakwa lihat lari ke dalam halaman KFC sedangkan terdakwa naik ketas sepeda motor langsung pulang;

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak tahu nama korban yang dipukul, namun setelah di Kantor Polisi baru terdakwa ketahui korban bernama EDI PURNOMO;
- Bahwa benar terdakwa hanya melihat MAFS alias FATEH, TERDAKWA ANAK 3, dan TERDAKWA ANAK 2 Als YOGA sedang menyerang korban EDI PURNOMO, dengan cara MAFS alias FATEH pertama menendang sepeda motor korban hingga korban jatuh, setelah korban lari kemudian di kejar lalu di pukul sebanyak dua kali dengan tangan kanan mengepal mengenai punggung korban, TERDAKWA ANAK 3, melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul sebanyak dua kali ke arah punggung korban dengan tangan kanan mengepal, dan mengenai pinggang korban, menendang pinggang korban sebanyak satu kali dengan kaki kanan dan menyetrum tubuh korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali, TERDAKWA ANAK 2 Als YOGA melakukan kekerasan terhadap korban EDI PURNOMO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pisau bionet, pertama dengan cara menusuk bagian pinggang kiri dan menyabet tangan kirinya;
- Bahwa benar Pisau bionet tersebut terdakwa beri kepada TERDAKWA ANAK 2 sekira sebulan yang lalu, karena awalnya TERDAKWA ANAK 2 Als YOGA yang meminta pisau tersebut kepada saksi;
- Bahwa benar Situasi saat itu ramai cuaca cerah penerangan cukup terang sehingga orang lain bisa melihat dengan jelas kejadian tersebut;
- Bahwa benar pisau bionet tersebut adalah pisau bionet yang terdakwa berikan kepada TERDAKWA ANAK 2 Als YOGA sekira sebulan yang lalu;
- Bahwa benar di tempat kejadian merupakan tempat umum Karena tempat terjadinya di Jalan Raya di Jalan Marboro merupakan tempat umum, yang bisa di saksikan oleh banyak orang
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui apakah ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut, yang jelas saat kejadian banyak teman-teman terdakwa yang lain ada di tempat kejadian;
- Bahwa benar Posisi terdakwa pada saat memukuli korban EDI PURNOMO dalam posisi berhadap hadap-hadapan;
- Bahwa benar terdakwa mengenali orang yang ditunjuk pemeriksa yang mana MAFS sering dipanggil FATEH, I KETUT BAGUS PUTRA MAHA

Hal 18 dari 29 hal Putusan Pidana Anak Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA, TERDAKWA ANAK 1 sering saksi panggil NENGHAH yang mana ketiga teman saksi tersebutlah bersama yang ikut melakukan kekerasan kepada EDI PURNOMO;

- Bahwa benar saksi tidak tahu tas EDI PURNOMO ditarik dari belakang setelah dirinya ditusuk dengan pisau oleh TERDAKWA ANAK 2;
- Bahwa benar Sebelumnya saksi tidak tahu sebuah power bank warna hitam dan setelah dikantor polisi baru saksi tahu bahwa power Bank tersebut adalah milik EDI PURNOMO yang didapat dan diamankan di dalam tas milik EDI PURNOMO;
- Bahwa terdakwa merasa salah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, dalam persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Laporan medis dengan medical ID : PM10/ MR / 052016-0040 tanggal 28 Mei 2016 yang dibuat oleh DR. I KETUT BUDIARSA yang menerangkan bahwa pada diri korban terdapat luka sebagai berikut :

- a. Luka terbuka pada bagian punggung bawah tengah dengan tepi tajam dengan panjang luka kurang lebih 3 cm, lebar 0,3 mm dalam kurang lebih 1,5 cm, pendarahan aktif tidak ada;
- b. Luka terbuka bagian punggung bawah kiri dengan tepi tajam dengan panjang 0,5 cm;
- c. Luka terbuka pada bagian tangan kiri (atas siku) tepi tajam dengan panjang 4 cm, lebar 0,3 mm, dalam kurang lebih 0,5 cm, pendarahan aktif tidak ada;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa (I) TERDAKWA ANAK 1, bersama-sama dengan terdakwa (II) TERDAKWA ANAK 2, terdakwa (III) TERDAKWA ANAK 3, saksi MAFS (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira jam 03.00 Wita bertempat di depan KFC Jalan Teuku Umar Barat (Jl. Marlboro) Denpasar *menggunakan kekerasan* terhadap saksi korban EDI PURNOMO sehingga korban mengalami luka-luka:
- Bahwa berawal saksi MAFS turun dari sepeda motor menghampiri saksi korban EDI PURNOMO yang duduk diatas motor kemudian terdakwa menendang dengan kaki kanannya sepeda motor yang di duduki saksi korban hingga sepeda motornya terjatuh lalu saksi korban EDI PURNOMO lari mengarah ke KFC, selanjutnya saksi MAFS mengejanya setelah didapat tangan kiri saksi MAFS memegang bahu saksi korban, kemudian saksi MAFS mengayunkan tangan kanan mengepal ke bagian punggung saksi korban sebanyak tiga kali

Hal 19 dari 29 hal Putusan Pidana Anak Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi EDI PURNOMO membelakangi saksi MAFS dan saksi korban saat itu masih berlari;

- Bahwa terdakwa (I) TERDAKWA ANAK 1 yang saat itu juga ikut mengejarnya dengan sudah memegang alat strum dengan tangan kirinya kemudian setelah dekat dengan saksi korban EDI PURNOMO memukul saksi korban dengan mengayukan tangan kanan mengenai bagian punggung saksi korban EDI PURNOMO sebanyak satu kali dan menendang dengan mengayunkan kaki kanan mengenai bagian pinggang saksi EDI PURNOMO sebanyak satu kali kemudian menyetrum dengan menggunakan tangan kirinya yang diayunkan ke samping kiri mengarah ke bagian punggung saksi korban dan mengenai bagian punggung saksi korban;
- Bahwa terdakwa (II) TERDAKWA ANAK 2 pun yang ikut mengejar saksi korban EDI PURNOMO sambil mengeluarkan pisau bionet yang diselipkan di pinggang kirinya kemudian langsung menusuk EDI PURNOMO menggunakan pisau bionet yang sudah dipegangnya dengan tangan kanannya lurus kedepan sebanyak satu kali dengan posisi saksi korban EDI PURNOMO membelakangi mengenai bagian pinggangnya namun saksi korban masih juga berlari ;
- Bahwa kembali terdakwa (II) TERDAKWA ANAK 2 langsung menyabetkan pisau tersebut dengan mengayunkannya dari samping kanan ke samping kiri mengenai bagian tangan kiri EDI PURNOMO sebanyak satu kali. Setelah itu TERDAKWA ANAK 3 yang juga bersama sama mengejar EDI PURNOMO kemudian langsung memukul EDI PURNOMO dengan menggunakan tangan kiri tanpa alat sebanyak satu kali mengenai bagian pipi kanan, dan memukul dengan tangan kanan tanpa alat mengenai bagian pipi kiri sebanyak dua kali posisi berhadap-hadapan, selanjutnya terdakwa bersama-sama teman-temannya pergi meninggalkan korban;
- Bahwa terdakwa (I) TERDAKWA ANAK 1 bersama-sama terdakwa (II) TERDAKWA ANAK 2, terdakwa (III) TERDAKWA ANAK 3, saksi MAFS melakukan kekerasan terhadap saksi korban EDI PURNOMO awalnya untuk membubarkan balapan liar dan benci dengan anak-anak racing yang membawa sepeda motor ngawur di jalan, dan pada saat itu saksi korban diteriaki "ITU ANAK RACING". dan dilakukan di depan KFC Jalan Teuku Umar Barat (Jl. Marlboro) Denpasar yang merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh orang;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka yaitu luka terbuka pada bagian punggung bawah kiri, luka terbuka bagian tangan kiri (atas siku) tepi tajam sesuai dengan Laporan Medis Klinik Penta Medica Nomor : PM10/MR/052016-0040 pada tanggal 28 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Dr. I Ketut Budiarsa, selaku

Hal 20 dari 29 hal Putusan Pidana Anak Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Kimik Penta Medica dengan hasil pemeriksaan luka-luka pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pada Luka terbuka pada bagian punggung bawah tengah dengan tepi tajam dengan panjang luka kurang lebih 3 cm, lebar 0,3 mm dalam kurang lebih 1,5 cm, pendarahan aktif tidak ada;
- b. Luka terbuka bagian punggung bawah kiri dengan tepi tajam dengan panjang 0,5 cm;
- c. Luka terbuka pada bagian tangan kiri (atas siku) tepi tajam dengan panjang 4 cm, lebar 0,3 mm, dalam kurang lebih 0,5 cm, pendarahan aktif tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan dipertimbangkan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, untuk itu perlu dibuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam Dakwaan alternatif yaitu melanggar :

Kesatu : Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP, Atau ;

Kedua : Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa dalam susunan dakwaan yang bersifat alternatif, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Hakim dapat memilih langsung salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan yang memiliki kedekatan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang bahwa oleh karenanya Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dengan unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. *Unsur* "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka" ;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa terdakwa (I) TERDAKWA ANAK 1 ,terdakwa (II) TERDAKWA ANAK 2, terdakwa (III) TERDAKWA ANAK 3 yang dihadapkan ke depan

Hal 21 dari 29 hal Putusan Pidana Anak Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangkan oleh Penuntut Umum sejak awal dapat menerangkan identitas dirinya sebagaimana identitas yang sama dengan identitas yang termuat dalam berkas perkara pidana nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps, dan selalu juga menerangkan dirinya masing-masing dalam keadaan sehat, maka Majelis dengan memperhatikan kondisi para terdakwa yang demikian tersebut berpendapat bahwa para terdakwa adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga secara hukum memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum untuk terpenuhinya unsur "Barang Siapa";

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ad.1 "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau orang yang mengakibatkan luka-luka" :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "terang-terangan" atau "secara terbuka" (openlijk) adalah suatu perbuatan yang dilakukan dapat disaksikan oleh umum atau semua orang. Bahwa yang dimaksud dengan "tenaga bersama" adalah bahwa tenaga-tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu dan dalam hal ini tidaklah berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya, akan tetapi jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama.

Menimbang bahwa dalam hal ini tersimpul adanya suatu kesengajaan dari perumusan "dengan tenaga bersama melakukan" yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah "saling pengertian" itu terjadi jauh sebelum kejadian atau pada waktu kejadian itu tidak dipersalahkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi korban EDI PURNOMO, dan saksi-saksi lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa (I) TERDAKWA ANAK 1 bersama-sama terdakwa (II) TERDAKWA ANAK 2, terdakwa (III) TERDAKWA ANAK 3, saksi MAFS (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira jam 03.00 Wita bertempat di depan KFC Jalan Teuku Umar Barat (Jl. Marlboro) Denpasar *menggunakan kekerasan* terhadap saksi korban EDI PURNOMO sehingga korban mengalami luka-luka, awalnya saksi MAFS turun dari sepeda motor menghampiri saksi korban EDI

Hal 22 dari 29 hal Putusan Pidana Anak Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO yang duduk diatas motor kemudian saksi MAFS menendang dengan kaki kanannya sepeda motor yang di duduki saksi korban hingga sepeda motornya terjatuh lalu saksi korban EDI PURNOMO lari mengarah ke KFC, selanjutnya saksi MAFS mengejanya setelah didapat tangan kiri saksi MAFS memegang bahu saksi korban, kemudian saksi MAFS mengayunkan tangan kanan mengepal ke bagian punggung saksi korban sebanyak tiga kali posisi EDI PURNOMO membelakangi saksi MAFS dan saksi korban saat itu masih berlari, sehingga terdakwa (I) TERDAKWA ANAK 1 yang saat itu juga ikut mengejanya dengan sudah memegang alat strum dengan tangan kirinya kemudian setelah dekat dengan saksi korban EDI PURNOMO memukul saksi korban dengan mengayukan tangan kanan mengenai bagian punggung saksi korban EDI PURNOMO sebanyak satu kali dan menendang dengan mengayunkan kaki kanan mengenai bagian pinggang saksi EDI PURNOMO sebanyak satu kali kemudian menyetrum dengan menggunakan tangan kirinya yang diayunkan ke samping kiri mengarah ke bagian punggung saksi korban dan mengenai bagian punggung saksi korban;

Menimbang bahwa akta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa (II) TERDAKWA ANAK 2 yang ikut mengejar saksi korban EDI PURNOMO sambil mengeluarkan pisau bionet yang diselipkan di pinggang kirinya kemudian langsung menusuk EDI PURNOMO menggunakan pisau bionet yang sudah dipegangnya dengan tangan kanannya lurus kedepan sebanyak satu kali dengan posisi saksi korban EDI PURNOMO membelakangi mengenai bagian pinggangnya namun saksi korban masih juga berlari sehingga kembali terdakwa (II) TERDAKWA ANAK 2 langsung menyabetkan pisau tersebut dengan mengayunkannya dari samping kanan ke samping kiri mengenai bagian tangan kiri EDI PURNOMO sebanyak satu kali. Setelah itu terdakwa (III) TERDAKWA ANAK 3 yang juga bersama sama mengejar EDI PURNOMO kemudian langsung memukul EDI PURNOMO dengan menggunakan tangan kiri tanpa alat sebanyak satu kali mengenai bagian pipi kanan, dan memukul dengan tangan kanan tanpa alat mengenai bagian pipi kiri sebanyak dua kali posisi berhadap-hadapan, selanjutnya terdakwa bersama-sama teman-temannya pergi meninggalkan korban. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan di depan KFC Jalan Teuku Umar Barat (Jl. Marlboro) Denpasar yang merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh masyarakat atau umum ;

Menimbang bahwa benar akibat perbuatan terdakwa (I) TERDAKWA ANAK 1 bersama-sama terdakwa (II) TERDAKWA ANAK 2, terdakwa (III) TERDAKWA ANAK 3, saksi MAFS (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut saksi korban EDY PURNOMO mengalami luka-luka pada bagian punggung bawah kiri, luka terbuka bagian tangan kiri (atas siku) tepi tajam sesuai dengan Laporan Medis Klinik Penta

Hal 23 dari 29 hal Putusan Pidana Anak Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor : PM10/MR/05/2016-0040 pada tanggal 28 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Dr. I Ketut Budiarsa, selaku Dokter Klinik Penta Medica dengan hasil pemeriksaan luka-luka pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pada Luka terbuka pada bagian punggung bawah tengah dengan tepi tajam dengan panjang luka kurang lebih 3 cm, lebar 0,3 mm dalam kurang lebih 1,5 cm, pendarahan aktif tidak ada;
- b. Luka terbuka bagian punggung bawah kiri dengan tepi tajam dengan panjang 0,5 cm;
- c. Luka terbuka pada bagian tangan kiri (atas siku) tepi tajam dengan panjang 4 cm, lebar 0,3 mm, dalam kurang lebih 0,5 cm, pendarahan aktif tidak ada;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (2) ke-1 telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan, Hakim tidak menemukan al-hal pada diri Para Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Para Terdakwa tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pembelaan secara lisan yang disampaikan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa masih anak-anak dan salah satunya masih sekolah serta anak-anak tersebut merasa salah, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya, tetap akan menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh petugas dari Bapas Denpasar dalam kesimpulannya tertanggal 2016 berpendapat :

1. Melalui putusan tersebut maka klien akan mendapatkan pembinaan di luar Lembaga dan terhindar dari stigma /label negatif; hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan klien ;
2. Pembinaan di Lembaga khusus Anak merupakan upaya untuk menyadarkan klien agar insaf, menyadari kesalahannya dan dapat merubah sikap serta mental supaya tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;

Hal 24 dari 29 hal Putusan Pidana Anak Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai generasi muda penerus bangsa, Klein perlu diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikannya;

Menimbang bahwa masukan pihak keluarga Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa orang tua Para Terdakwa sangat menyesalkan dan tidak menyangkal atas perbuatan terdakwa, sehingga keluarga berharap agar terdakwa diberikan keringanan hukuman dan keluarga berjanji akan lebih membimbing dan mengawasi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan dan tanggapan-tanggapan tersebut diatas Hakim dapat menyimpulkan bahwa semua pihak berharap dan memberikan dukungan agar perkara para terdakwa dapat diselesaikan secara arif dan bijak yang bersifat membina, mendidik dan meringankan dengan tetap memberikan kesempatan agar terdakwa tetap mendapatkan perlindungan terhadap kepentingan hak-haknya sebagai seorang anak dan tetap dapat melaksanakan dan menyelesaikan pendidikannya demi perbaikan kehidupan masa depan, namun demikian disisi lain perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Para terdakwa masih katagori anak-anak masih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri serta berbuat yang baik untuk bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan, masukan-masukan dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah adil dan setimal dengan kesalahan Para Terdakwa, apalagi orientasi pemidanaan pada saat ini sudah tidak lagi berorientasi sebagai upaya pembalasan, akan tetapi lebih berorientasi sebagai uapaya korektif, preventif dan edukatif, baik bagi Para Terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat khususnya generasi muda lainnya;

Hal 25 dari 29 hal Putusan Pidana Anak Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan tentang status hukumnya akan Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap maka cukup beralasan apabila Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan kepada Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I TERDAKWA ANAK 1, Terdakwa II Imanuel Prayoga Putra Moda dan Terdakwa III TERDAKWA ANAK 3, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I TERDAKWA ANAK 1 dan Terdakwa III TERDAKWA ANAK 3 selama 3 (tiga) bulan, Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang kain warna coklat merk Inspad;
 - 1 (satu) buah power beng;
 - Dikembalikan kepada saksi korban EDI PURNOMO
 - 1 (satu) buah pisau bionet;
 - 1 (satu) buah senter strum warna hitam bertuliskan Swat
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2016, oleh I Wayan Sukanila, SH.MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan

Hal 26 dari 29 hal Putusan Pidana Anak Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ketut Sri Menawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh: I Gusti Ngurah Wirayoga, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta masing-masing ibu kandung para terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ketut Sri Menawati, SH.

I Wayan Sukanila, SH.MH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa para terdakwa (terdakwa (I) TERDAKWA ANAK 1, terdakwa (II) Imanuel Prayoga Putra Moda, dan terdakwa (III) TERDAKWA ANAK 3), Penasihat Hukum para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar menyatakan telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps, tertanggal 22 Nopember 2016 ;

Panitera Pengganti,

Hal 27 dari 29 hal Putusan Pidana Anak Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 29 dari 29 hal Putusan Pidana Anak Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)